

4과목 1장 자본시장 관련 법규 (총 20문제)

금융투자상품에서 제외되는 상품

1. 원화표시 CD
 2. 관리형신탁의 수익권
 3. 주식매수선택권(스톡옵션)

증권의 발행

- 증권 발행 주체에 내국인과 외국인을 모두 포함함으로써 자본시장법에 **역외적용**을 실행하고 있다.

자본시장법상 증권 종류

1. 채무증권
 - 채권
 - 기업어음
2. 지분증권
 - **주권**
 - 출자증권, 출자지분
 - **신주인수권이 표시된 증권**
3. 수익증권
 - **투자 신탁**
 - 신탁의 수익권이 표시된 증권
 - **주택저당증권**
4. 파생결합증권
 - 기초자산 범위는 금융투자상품 통화, 일반상품, 신용위험, 그 밖에 자연적, 환경적 현상 등에 속하는 위험으로서 평가가 가능한 것은 모두 가능하다.
 - 기초자산의 가격, 이자율, 지표, 단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정해진 방법에 따라 지급금액(회수금액)이 결정되는 권리가 표시된 증권이다.
 - ◆ **일반투자자라도 금융위원회 전문투자자 확인 시 적정성 원칙과 무관하게 파생결합 증권에 투자할 수 있다.**
 - 일반투자자에게 만기 전(또는 최종환매청구일 전)에 **손실요건**이 발생한 경우 **3영업일 이내**에 통보해야 한다.
 - **원금손실조건**에 해당하는 사실 발생 시 이를 **통보**해야 하나 **조기 상환시 예상 수익률은 통보하지 않아도 된다.**
 - ELS (**추가연계증권**)
 - DLS (**파생연계증권**)
 - ELW (**추가연계워런트**)
 - ETN
 - CLN (**신용연계증권**)
 - CAT Bond (**재해연계증권**)
 - **!! 파생결합증권 제외대상 : 이자연계 파생결합증권**
5. 증권예탁증권
 - DR, KDR, ADR, GDR
 - 해외예탁증권도 증권의 대상에 포함된다.
6. 투자계약증권

- 특정 투자자가 그 투자자와 타인과의 공동 사업에 지분을 투자하고 주로 타인이 수행한 공동사업의 결과에 따른 손익을 귀속받는 계약상의 권리는 투자계약증권에 해당한다.

파생상품 종류

1. 선물(Futures) : 장내시장에서 약정
2. 선도(Forwards) : 장외시장에서 약정
3. 옵션 : 거래할 수 있는 권리 부여 약정
4. 스왑 : 일정 기간동안 교환할 것을 약정

금융투자업자 인가요건

- 법인격 요건 : 법상 **주식회사**이거나 대통령령이 정하는 금융기관이어야 한다.
 - 자기자본 요건 : 인가업무 단위별로 **5억원**과 대통령령에서 정하는 금액 중 큰 금액 이상의 자기자본을 보유해야 한다.
 - 물적시설 요건 : 투자자보호를 위하여 인적설비 뿐 아니라 물적설비도 모두 충족해야 한다.
 - 대주주 요건 : 최대주주 경우 최근 **5년간 5억 이상** 벌금형을 받지 않고, 부실금융기관 관계인이 아니어야 한다.

자본시장법 상 금융투자업

1. 투자매매업
 - 자기의 계산으로 금융투자상품 매매
 - **증권의 발행·인수·청약의 권유·청약·청약의 승낙을 영업**
 - 투자매매업 적용 배제 사유
 - ◆ 자기가 증권을 발행하는 경우
 - ◆ 투자 매매업자를 상대방으로 하는 경우
 - ◆ 투자 중개업자를 통하여 금융 투자 상품을 매매하는 경우
 - ◆ 특정 전문 투자자 간에 환매조건부매매를 하는 경우
 - ◆ **!! **투자권유대행인 관련은 아님!!!**
2. 투자중개업
 - 타인의 계산으로 금융투자상품 매매
 - **증권의 발행·인수·청약의 권유·청약·청약의 승낙을 영업**
 - 투자중개업 적용 배제 사유
 - ◆ **투자권유대행인이 투자권유를 하는 경우**
 - ◆ 거래소가 증권시장 및 파생상품시장을 개설, 운영하는 경우
 - ◆ 협회가 장외 주식중개시장(K-OTC)을 개설, 운영하는 경우
3. 집합투자업 (*일반, 전문사모 집합투자업만 등록대상)
 - 2인 이상의 **투자자로부터** 모은 재산에 대한 집합투자를 영업
4. 투자자문업 (*등록대상)
 - 투자자문업 적용 배제 사유
 - ◆ 불특정 다수인을 대상
 - ◆ 역외 투자 자문업
 - ◆ 대가 없이 자문
 - ◆ **외국**투자자문업자가 외국에서 '국가, 한국은행, 한국투자공사, 법률에 따라 설립된 기금과 기금 관리 운용 법인'을 상대로 권유/광고 없이 투자 자문업을 하는 경우
 - ◆ 집합투자기구 평가회사, 신용평가업자, 변호사, 회계사, 그 밖의 법령에 따라 자문

용역을 제공하는 자가 해당 업무와 관련된 분석정보 제공하는 경우

5. 투자일임업 (*등록대상)

6. 신탁업

7. 종합금융투자업(프라임 브로커)

8. 온라인 소액 투자 중개업 (*등록대상)

○ 등록요건

- ◆ 타인의 계산으로 소액투자중개업을 영업
- ◆ 상법상 주식회사 또는 영업소를 설치한 외국 온라인투자중개업자
- ◆ 5억원 이상의 자기자본
- ◆ 투자자 보호 가능, 인력 물적 설비 전산설비 등을 갖추는 것

자본시장법상 투자자 구분

1. 절대적 전문투자자

- 국가, 한국은행, 금융기관, 상호저축은행중앙회, 보험회사, 예금보험공사, 한국자산관리공사, 금투협, 한국거래소, 금감원, 집합투자기구, 외국정부, 외국중앙은행, 국제기구, 산림조합 중앙회, 여신전문 금융회사
 - 절대적 전문투자자는 전문투자자로 대우받겠다는 취지의 서면 없이도 장외파생상품 거래를 할 수 있다.

2. 상대적전문투자자

- 주권상장법인, 지방자치단체, 기금 관리/운용법인, 공제사업법인
 - 상대적전문투자자가 장외파생상품 거래 할 경우 일반투자자 대우가 원칙, 서면으로 전문투자자 대우 요청해야함

3. 자발적 전문투자자

4. 일반 투자자

- 일반투자자라도 금융위원회 전문투자자 확인 시 적정성 원칙과 무관하게 파생결합증권에 투자할 수 있다.

금융투자업 임원의 요건

형 집행 후 5년이 경과한 자 (인가대상, 등록대상 금융투자업 동일)

등록대상 금융투자업 인력요건

● 대상

- 투자 자문업
- 투자 일임업
- 온라인소액투자중개업
- 일반사모집합투자업
- 전문사모집합투자업
- 금융투자전문인력
 - 투자자문업 1인 이상
 - 투자일임업 2인 이상
 - 둘 다 영위할 경우 3인 이상

자산건전성

1. 금융투자업자는 매 분기마다 자산건전성을 5단계로 분류해야함
2. 매 분기 말 현재 고정 이하로 분류된 채권에 대해 적정 회수 예상가액을 산정해야함
3. 금융투자업자는 회수의문 또는 추정손실로 분류된 자산(부실자산을) 조기에 상각하여 자산

건전성을 확보해야함

4. 금융투자업자는 자산건전성 분류리준의 설정 및 변경, 동 기준에 따른 자산건전성 분류 결과 및 대손충당금 적립결과를 감독원장에게 보고해야한다.

대손충당금

- 적립 기준
 - 정상 : 0.5%
 - 요주의 : 2%
 - 고정 : 20%
 - 회수의문(부실자산) : 75%
 - 추정손실(부실자산) : 100%
- 대손충당금을 적립하지 않을 수 있는 경우
 - 정형화된 거래로 발생한 미수금

순자본비율

1. 금융투자업자의 재무건전성을 도모함으로써 궁극적으로 투자자를 보호한다.
 2. 적기시정조치의 기준비율
 3. 금융투자업자의 체계적 리스크 관리 촉진
 4. 자산운영 자율성 제고
 5. 금융투자업자는 최소한 일별로 순자본비율을 산정해야 한다.
 6. 순자본비율 산정의 기초가 되는 금융투자업자의 자산, 부채, 자본은 연결재무제표에 계상된 장부가액을 기준으로 한다.
 7. 영업용순자본 산정 시 차감항목에 대하여는 원칙적으로 위험액을 산정하지 않는다.
 8. 영업용순자본의 차감항목과 위험액 산정대상 자산 사이에 위험회피효과가 있는 경우에는 위험액 산정대상 자산의 위험액을 감액할 수 있다.

금융위의 적기시정조치

- 당해 조치일로부터 2개월 범위 내에서 당해 조치권자가 정하는 기간 내에 경영개선계획을 금융감독원장에게 제출해야한다.
 - 금융위원회는 당해 개선계획을 제출받은 날부터 1년 이내에 승인 여부를 결정해야 한다.
 - 금융투자업자는 매 분기 말부터 10일 이내에 계획의 분기별 이행실적을 금융감독원장에게 제출해야한다.

1. 경영개선 권고

- 순자본비율 100% 미만
 - 평가등급 3등급 이상 & 자본 적정성 4등급 이하
 - 2년 연속 적자 & 레버리지 비율 900% 초과
 - 레버리지비율 1,100% 초과
 - 경영개선계획 이행기간 : 승인일로부터 6개월 이내 (부동산신탁업자는 1년)

2. 경영개선 요구

- 순자본비율 50% 미만
 - 평가등급 4등급 이하
 - 2년 연속 적자 & 레버리지 비율 1,100% 초과
 - 레버리지비율 1,300% 초과
 - 경영개선계획 이행기간 : 승인일로부터 1년 이내 (부동산신탁업자는 1년 6개월)

3. 경영개선 명령

- 순자본비율 0% 미만
 - 부실금융기관에 해당
 - 경영개선계획 이행기간 : 금융위가 승인하면서 그 이행기간을 정한다.
 - 부실금융기관에 해당되는 경우 주식의 일부 또는 전부소각 조치를 할 수 있다.
 - 금융위원회는 해당 금융기관 임원의 직무집행저지 및 관리임 선임을 할 수 있다.

금융투자업자의 증권 소유 제한

1. 금융투자업자는 대주주 또는 특수관계인이 발행한 증권을 소유할 수 없다.
2. 금융투자업자는 계열사가 발행한 주식, 채권 및 약속 어음을 자기자본의 **8%를 초과하여 소유할 수 없다.**
3. 금융투자업자는 대주주 또는 그 특수 관계인에 대하여 신용 공여가 금주될 뿐만 아니라 그들로부터 신용 공여를 받는 것도 금지된다.
4. 대주주가 통상적인 거래 조건과 다른 조건으로 대주주 자신이나 제 3자와의 거래를 요구하는 행위는 금지된다.

금융투자업자의 공통영업행위규칙

업무위탁 규제

1. 금융투자업자는 금융투자업, 경영업무, 부수업무 등의 일부를 제 3자에게 위탁할 수 있음
 2. 본질적인 업무를 위탁하는 경우 위탁받은 자가 업무 수행에 필요한 인가 등록한 자여야 함.
 3. 제 3자에게 업무를 위탁하는 경우 투자자의 금융투자상품 매매 등에 관한 정보를 제공할 수 있다.

겸영 규제 (사후보고)

1. 금융투자업자는 다른 금융업무를 겸영하고자 하는 경우 그 업무를 영위하기 시작한 날로부터 **2주 이내** 금융위원회에 보고해야한다.
 2. 금융투자업자는 금융투자업에 부수하는 업무를 영위하고자 하는 경우 시작한 날로부터 **2주 이내** 금융위원회에 보고해야한다.

금융투자업자의 외환 건전성 규제

1. 외화 자산 및 외환 부채를 각각 잔존만기별로 구분하여 관리해야 한다.
 2. 외화유동성 비율 : **잔존만기 3개월 이내** 부채에 대한 잔존만기 3개월 이내 **자산의 비율이 80% 이상**일 것
 3. 총자산에 대한 외화부채비율이 **1%에 미달**하는 금융투자업자에게는 외화유동성비율 규정을 **적용하지 않는다.**
 4. 외국포지션 한도 : 종합(선물)매입(매각)초과 포지션의 한도는 각 외국 통화별 초과포지션의 합계액을 기준으로 전월 말 **자기 자본의 50%**에 상당하는 금액이다.
 5. 위험관리
- 외국환업무취급 금융투자업자는 외국환파생상품거래 위험관리기준을 자체적으로 설정 운영해야한다.
 - 외국환업무취급 금융투자업자는 외환파생상품, 통화옵션 및 외환스왑 거래를 체결할 경우 거래상대방에 대하여 그 거래가 **위험회피목적**인지 여부를 확인해야한다.
 - 외국환업무취급 금융투자업자는 거래 상대방별로 거래한도를 설정해야 하며 이미 체결된 외환파생상품의 거래잔액을 감안하여 운영해야 한다.
 - **금융감독원장**은 외국환업무취급 금융투자업자의 건전성을 위하여 외국환파생상품거래 위험관리기준의 변경 및 시정을 요구할 수 있다.

금융투자업자의 경영공시사항

1. 동일 기업집단별로 금융투자업자의 직전 분기 말 자기자본의 **10%**에 상당하는 금액을 초과하는 **부실 채권**이 발생한 경우
 2. **금융사고** 등으로 직전 분기 말 자기 자본의 **2%**에 상당하는 금액을 초과하는 손실이 발생하였거나 예상되는 경우
 3. **민사소송의 패소**로 직전 분기 말 자기자본의 **1%**에 상당하는 금액을 초과하는 손실이 발생한 경우
 4. 회계 기관을 변경한 경우

금융투자업자의 대주주와의 거래제한

1. 원칙적으로 금융투자업자는 **대주주가 발행한 증권을 소유할 수 없음**
 2. 원칙적으로 금융투자업자는 그 **계열사**가 발행한 주식, 채권 및 약속어음을 자기자본의 **8%**를 초과하여 소유할 수 없다.
 3. 원칙적으로 금융투자업자는 대주주 및 그 특수관계인에 대한 신용공여가 금지되고, 대주주 및 그 특수관계인은 금융투자업자로부터 **신용공여를 받는 것이 금지**된다.
- 신용공여 금지 예외
 - ◆ 임원에 대하여 연간 급여액과 1억원 중 적은 금액의 신용 공여
 - ◆ 금융위가 정하여 고시하는 해외현지법인에 대한 채무보증
 - ◆ 계열회사가 발행한 주식 등을 자기자본 8% 이내로 소유하는 경우로서 신용공여에 해당하는 경우
4. 금융투자업자는 계열사 발행증권을 한도 내에서 예외적으로 취득하거나 대주주 및 그 특수관계인에 대하여 예외적으로 신용공여하려면 **재적이사 전원의 찬성**에 의한 이사회 결의를 거쳐야함.

투자매매업자(투자중개업자)의 최선집행의무

- 최선집행의무 적용 상품
 - 주권, 파생결합증권, 투자계약증권
- 최선집행의무 적용 제외 상품
 - 채무증권, 파생결합증권, 투자계약증권

주권상장법인의 자기주식 취득 및 처분

- 투자매매업자가 예외적으로 취득한 자기주식이라도 3개월 이내에 처분해야 한다.
 - 자본시장법은 원칙적으로 주권상장법인의 자기주식 취득을 허용한다.
 - 자기주식의 취득, 처분은 금융위에 신고해야하고 취득, 처분의 방법 및 절차는 금융위 규정에서 정하고 있다.
 - 자기주식 취득 처분 시 이사회 결의를 거쳐야 한다.
 - 주권상장법인이 자기주식을 취득하려는 경우 이사회 결의 공시일부터 3개월 이내에 증권시장에서 자기주식을 취득해야 한다.

투자매매업자(투자중개업자)의 자기계약 금지

- 원칙 : 투자매매(중개)업자는 자기계약이 금지됨
 - 예외
 - 증권시장, 파생상품시장, 다자간매매체결회사를 통해 매매가 이루어지는 경우
 - 자기가 판매하는 집합투자증권을 매수하는 경우

- 투자매매업자나 중개업자가 증권시장이나 파생상품시장을 통하여 거래를 하는 경우에는 자기계약 금지 규정이 적용되지 않는다.

투자매매업자(투자중개업자)의 불건전 영업행위

1. 증권의 모집 또는 매출과 관련된 계약체결일로부터 그 증권이 최초 **상장된 후 40일 이내**에 그 증권에 대한 조사분석자료를 공표하거나 특정인에게 제공하는 행위는 금지
 2. 조사분석자료 작성담당자에 대하여 일정한 기업금융업무와 연동된 성과보수를 지급하는 행위는 금지
- 성과보수 연동이 금지되는 기업 금융업무
 - ◆ 인수업무
 - ◆ 모집사무매출주선업무
 - ◆ 기업의 인수 및 합병의 중개주선 또는 대리업무
 - ◆ 기업의 인수합병에 관한 조언업무
 - ◆ 사모집합투자기구 집합투자재산 운용업무
 - ◆ 프로젝트 금융의 자문 주선업무
3. 투자자에게 해당 투자매매업자 또는 투자중개업자가 발행한 **자기주식의 매매**를 권유하는 행위는 금지
 4. 투자자로부터 집합투자증권(**상장 집합투자증권은 제외**)을 매수하거나 그 중개 주선 또는 대리하는 행위는 금지

투자권유대행인의 금지행위

1. 위탁한 금융투자업자를 대리하여 계약을 체결하는 행위
 2. 투자권유대행업무를 제3자에게 재위탁하는 행위
 3. 위탁계약을 체결한 금융투자업자가 이미 발행한 주식의 매수 또는 매도를 권유하는 행위
 4. 파생상품 등에 대해서는 투자권유대행인의 위탁이 허용되지 않는다.

불건전영업행위 금지 - 스캘핑

- **스캘핑** : 조사분석 자료 공표 후 24시간이 경과하기 전에 자기 계산으로 매매하는 행위
 - 조사분석자료 : 주권의 모집 매출과 관련된 조사분석자료는 그 계약체결일부터 최초 상장 후 **40일 이내**에 공표 제공할 수 없다.
 - 예외적 허용
- 조사 분석 자료의 내용이 직간접으로 특정 금융투자상품의 매매를 유도하는 것이 아닌 경우
 - 조사분석자료의 공표로 인한 매매유발이나 가격변동을 의도적으로 이용했다고 볼 수 없는 경우
 - 해당 조사분석자료가 이미 공표한 조사분석자료와 비교하여 새로운 내용을 담고있지 않은 경우

불건전영업행위 금지 - 선행매매

- 고객의 매수주문 정보를 이용하여 고객의 주문 체결 전에 제 3자에게 해당 주식의 매수를 권유한 경우
 - 선행매매는 원칙적으로 금지되나, 차익거래와 같이 투자자정보를 의도적으로 이용했다고 볼 수 없는 경우에는 예외적으로 인정된다.

투자매매업자(투자중개업자)의 신용공여 규제

1. 신용공여의 구체적인 기준, 담보비율, 징수방법 등은 **금융위 규정**으로 정한다.
2. 신용공여 행위는 투자매매업자(투자중개업자)의 고유업무는 아니지만, **증권과 관련된 경우 예외적으로 허용**한다.
3. 투자매매업자는 증권의 **인수일부터 3개월 이내에** 투자자에게 그 증권을 매수하게 하기 위해 그 투자자에게 **신용공여를 할 수 없다**.
4. 위반 시 금융위는 **회사 및 임직원**에 대하여 **행정조치**를 할 수 있으나, 투자매매업자(투자중개업자)에 대한 형사처벌은 할 수 없다.
5. 투자매매업자(투자중개업자)의 총신여공여규모 한도는 **자기 자본 범위** 이내로 한다.
6. 신용거래**용자** 시, **매수한 주권**을 담보로 징구하고 신용거래**대주** 시, **매도대금**을 담보로 징구한다.
7. 담보 비율은 신용공여금액의 **140% 이상**에 상당하도록 설정한다.
8. 정한 납입기일까지 신용공여와 관련한 이자, 매매 수수료 및 제세금 등을 납입하지 않았을 때 **임의 처분**하여 채무변제에 충당할 수 있다.

투자자매매업자(투자중개업자)의 투자예탁금 관리

- 투자자예탁금의 범위(의무예치액)
 - 위탁자예수금
 - 장내파생상품거래예수금
 - 집합투자증권 투자자예수금
 - 조건부예수금
- 의무예치액에서 제외될 수 있는 것
 - **현금예탁 필요액**
 - 투자전용 외화계정에 외화로 예치된 금전
- 의무예치액은 각 예수금의 100% 이상에 해당하는 금액의 합계이다.
 - 의무예치액을 영업일 단위로 산정하여 영업일 또는 다음 영업일에 증권금융이 예치해야한다.
 - 예치금은 안정성의 원칙에 입각해야하므로 주식관련사채로 운용할 수 없다.
 - 예치금융투자업자는 필요한 경우에 한하여 투자자의 예탁금을 인출할 수 있다.
 - 누구든지 투자예탁금을 상계 또는 **압류할 수 없다**.
 - 예치금융투자업자의 **인가취소, 해산결의, 파산선고**는 투자자예탁금의 **우선 지급 사유**에 해당한다.
 - 투자자예탁금은 투자매매업자 또는 투자중개업자의 고유재산과 구분하여 **증권금융회사**에 예치 또는 신탁해야한다.
 - 투자매매업자는 금융투자상품의 매매에 따라 보관하게 되는 투자자 소유의 증권을 **예탁결제원**에 지체 없이 예탁해야 한다.
 - 금융투자업자는 고객의 예탁금을 **한국증권금융**에 예치해야하며, 고객의 유가증권을 **한국예탁결제원**에 예탁해야한다.

금융투자업자 임직원의 특정 금융투자상품 매매

- 자기매매로 매매해야한다.
 - 적용 범위
- 상장 지분증권, 협회중개시장 지분증권, 상장 DR, 주권관련사채권, 파생결합증권, 장내파생상품, 장외파생상품
 - (집합투자증권은 아님!!)

증권신고서제도

- 발행시장 공시에 해당
 - 불특정한 다수인을 상대로 모집 매출되는 증권 및 발행인에 관한 사항을 투자자에게 알리는 제도
 - 증권신고서 면제
 - 국채, 지방채, 특수채, 국가 지방자치단체가 원리금을 보증한 채권 등 무위험증권 성격이 있는 증권, 한국은행법, 한국산업은행법 등 법률에 따라 발행한 채권(특수채)
 - 모집 또는 매출가액 각각의 총액이 10억원 이상인 경우에는 **발행인**이 그 모집 또는 매출에 관한 신고서를 **금융위원회**에 제출하여 수리되어야 모집 또는 매출을 할 수 있다.
 - 일괄신고서 제도
 - **주권, 주권관련 사채권, 파생결합증권(고난도금융투자상품 제외), 개방형집합투자증권** 등은 일괄신고서로 제출할 수 있다.
 - 모집 : 50인 이상 투자자에게 새로 발행되는 증권의 **취득 청약**을 권유하는 것
 - 청약을 받은 자의 수가 50인 미만으로서 증권의 모집에 해당하지 않는 경우에도 1년 이내에 50인 이상의 자에게 양도될 수 있는 경우 모집으로 간주한다.
 - 매출 : 50인 이상 투자자에게 이미 발행된 증권 **매도 청약, 매수 청약**을 권유하는 것
 - 청약 권유 상대방에서 전문가와 연고자는 50인 산정 시 제외된다.
 - **전문가** : 전문투자자, 회계법인, 신용평가업자, 공인회계사, 변호사, 세무사
 - **연고자** : 최대주주 및 **5% 이상** 우리 소유 주주, 발행인의 임원, 우리사주 조합원, 발행인의 계열회사와 그 임원

금융위가 정하는 효력발생시기의 특례

- **3일**
 - 일괄신고서의 정정신고서
 - 보증사채권, 담보부사채권 발행신고서
 - 파생결합증권 정정신고서
 - 집합투자기구 간 합병을 위한 신고서
- **5일**
 - **무보증사채권 발행신고서**
- 수리된 다음날
 - **사채권의 정정신고서**

투자설명서 제도

- 투자설명서는 법적 투자권유문서이다.
 - **증권신고서의 효력이 발생하는 날**에 금융위에 제출해야한다.
 - 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속 추가로 취득하려는 자에게는 교부가 면제된다.
 - 집합투자증권의 경우 **간이투자설명서**만 가지고 사용할 수 있다.
 - **파생결합증권(주식워런트증권 제외:고지대상 고객 파악이 어렵기 때문)**의 경우 구조가 복잡하고 어려워서, 알기 쉽게 정리한 "**핵심설명서**"를 **투자설명서와 함께** 교부해야한다.
 - 핵심설명서는 보조자료이므로. 항상 투자설명서와 같이 교부되어야 한다.

공시

정기공시

- 사업 반기 분기 보고서, 연결재무제표 및 결합재무제표 등을 작성하여 공표하는 것이다.
 - 사업보고서는 사업연도 경과 후 90일 이내 제출해야한다.

- 반기 분기 보고서는 기종료일부터 45일 이내에 제출해야 한다.
- 외국법인 등은 사업보고서 제출의무를 면제하거나 제출기한을 달리하는 등 그 적용을 달리 할 수 있다.
- 제출대상 법인
 - 주권상장법인
 - 증권 모집 또는 매출한 발행인
 - 증권소유자 수가 500인 이상인 외부감사대상법인

수시공시

- 수시공시에는 주요경영사항신고공시, 자율공시, 조회공시, 공정공시가 있다.
 - 상장 법인이 최대주주 등과 가지급금, 대여금 등의 거래를 한 경우 자진공시방법으로 그 사유발생일로부터 1일 이내에 공시하여야 한다.
 - 주권상장법인은 공시의무사항 이외의 중요정보를 사유발생일로 1일 이내에 자율적으로 공시하여야 한다.
 - 주요경영사항신고공시
 - 대상
- 회사 존립, 조직재편성, 자본증감 등
 - 영업활동의 전부 또는 중요한 일부가 정지되거나 그에 관한 이사회 결의가 있는 경우
 - 자본의 증가 또는 자본의 감소에 대한 이사회 결의가 있는 경우
 - 조건부자본증권의 발행에 따른 부채의 증가
- 적용 대상 제외
- 공개매수에 의한 주식 취득
 - 공개매수청약에 의한 주식 처분
- 공정공시
 - 공시되지 않고 있는 중요정보를 특정인에게 선별적으로 제공하고자 하는 경우
 - 공정공시정보 제공대상자는 기관투자자, 언론사, 주식소유자 등이다.
 - 조회공시
 - 풍문 및 보도의 경우 조회공시를 요구받은 시점이 오전인 경우에는 오후까지, 오후인 경우에는 그 다음 날 오전까지 공시해야 한다.
 - 부도, 해산, 영업활동 정지 등 퇴출기준에 해당하는 풍문 및 보도 등 조회공시 요구 시 매매거래정지조치가 취해지는 사항은 다음날까지 공시해야 한다.

공개매수제도

- 불특정 다수인을 상대로상대법인 주권 드응르 장외에서 6개월 이내에 10명 이상으로부터 5% 이상 취득 시 공개매수가 의무화 되었다.
 - 공개매수기간은 신고서 제출일로부터 20일 이상 60일 이내 기간이다.
 - 공개매수제도를 위반하면 의결권을 제한 받는다.
 - 자본시장법에서는 공개매수 설명서 작성 및 교부가 강제되었다.
 - 적용대상
- 주권
 - 신주인수권이 표시된 것
 - 주식관련사채권
 - 파생결합증권
 - *수익증권은 아님!!
- 공개매수 규정 적용 면제 (공개매수 외의 방법으로 매수 할 수 있는 경우)
- 소각목적으로 매수
 - 주식매수청구권에 의한 매수 + 기타 권리행사에 따른 주식 매수

- 특수관계인으로부터 주식 매수
- 증권사의 매매를 중개하는 방법에 의한 매수
- 절차
 - 둘 이상의 신문에 공개매수 공고해야 한다.
 - 공고일로부터 매수기간 종료일까지 해당 주식을 공개매수에 의하지 않고는 매수할 수 없다.
 - 대항공개매수가 있는 경우 공개매수 철회가 가능하다.
 - 응모주주는 언제든지 응모 취소가 가능하다.

주식 등의 대량보유상황 보고제도 (5% Rule)

- 5% Rule은 M&A(인수합병)와 관련된 주식 등의 보유상황을 공시하게 하는 제도이다.
 - 보고사유 발생일부터 **5일 이내**에 금융위와 거래소에 보고하여야 한다.
 - 신규보고 : 발행주식총수의 **5%** 이상 보유하게 된 경우
 - 변동보고 : **5%** 이상 보유자가 보유 비율이 **1%** 이상 변동되는 경우
 - 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적으로 보고하는 자는 보고한 날 이후 **5일까지** 주식 등을 추가로 취득할 수 없고, 보유 주식에 대해 의결권 행사를 할 수 없다. (**냉각기간**)
 - 주식 수에 따라 신주를 배정하는 경우 배정된 주식만 취득하는 경우에는 보고의무가 면제된다.
 - 대상 유가증권
 - 의결권이 있는 주식
 - CB, BW, EB

주식의 대량취득 승인

- 취득한도를 초과하여 공공적법인의 주식을 취득하고자 하는 자는 **금융위**에 그 승인을 신청해야 한다.
 - 승인 간주
 - **합병, 상속, 유증**
 - 준비금의 **자본전입** 또는 **주식배당**
 - **유상증자**
 - ****무상증자는 해당 안 됨!!**

의결권 대리행사 권유제도

- 자기 또는 제3자에게 의결권을 대리시키도록 권유하는 행위를 하고자 하는 자
 - 의결권 행사 또는 불행사를 요구하거나 의결권 위임의 철회를 요구하는 행위를 하고자 하는 자
 - 의결권 확보 또는 그 취소 등을 목적으로 주주에게 위임장 용지를 송부하거나 그 밖의 방법으로 의견을 제시하는 행위를 하고자 하는 자
 - 타인 명의로 주식을 소유하는 자가 그 타인에게 해당 주식의 의결권 대리행사의 권유를 하는 경우는 의결권 대리행사 권유제도 적용이 제외된다.

미공개 중요정보 이용행위 금지

- 증권사의 매매행위 자체가 금지되는 것이 아니라 미공개 중요정보의 이용행위만 금지하는 규정이다.
 - 미공개 중요정보를 알 수 있는 자
 - **재무, 회계, 기획, 연구개발, 공시** 담당 부서 직원 (생산 담당은 아님)

- 규제 대상
 - 내부자, 준내부자, 정보수령자
 - 회사 내부자로부터 미공개 중요정보를 받은 자
 - 해당 법인과 계약체결을 하고 있는 자로서 계약 체결 과정에서 미공개 중요정보를 알게 된 자
 - 직무와 관련하여 미공개 중요정보를 알게 된 해당 법인의 임직원
- 적용대상 법인
 - 상장법인
 - 6개월 내 상장 예정 법인
- 적용대상 증권
- 상장법인발행증권 (채무증권, 수익증권, 파생결합증권은 제외)

내부자의 단기매매차익 반환제도

- 미공개 중요정보 이용 여부와 관계 없이 6개월 이내 매매차익은 회사에 반환해야 한다.
 - 반환 대상 : 그 법인의 연구개발에 관련된 업무에 종사하는 직원 (모든 임직원 아님)
 - 회사 내부자 또는 준내부자에 해당하지 않은 날부터 1년이 경과되지 않은 자에 대하여도 내부자거래 규제가 적용될 수 있다.
 - 반환청구권자는 1차 당해 법인이고, 2차 주주는 대위청구가 가능하다.

공개매수 관련 정보의 이용행위 금지

- 적용 대상자
- 공개매수 예정자의 임직원, 대리인
 - 공개매수 예정자의 주요주주
 - 공개매수 예정자의 종업원

장내파생상품의 대량보유 보고

- 동일 품목의 장내파생상품을 금융위가 정하여 고시하는 수량 이상 보유하게 된 자는 그 날부터 5영업일 이내에 그 보유상황을 금융위와 거래소에 보고해야 한다.
 - 보유 수량이 금융위가 정하여 고시하는 수량 이상으로 변동된 경우에도 보고해야 한다.
 - 보고 내용에 해당 장내파생상품을 보유하게 된 시점이나 가격, 수량을 포함해야 한다.
 - 장내파생상품의 기초자산의 중개 유통 또는 검사와 관련된 업무에 종사하는 자는 정보 누설 금지 대상자에 포함된다.

시세조종행위

- 시세조종행위 규제는 시세 조종 목적 내지 매매유인 목적에 따라 불법성을 판별하는 방식을 채택하고 있다.
 - 유가증권 매매의 부당이득을 취하기 위해 시세를 자기 또는 타인이 조작하여 변동한다는 말의 유포나 위계행위를 금지한다.
 - 모집 또는 매출되는 증권의 인수인이 투자매매업자에게 시장조성을 위탁하는 경우는 시세조종행위에 해당하지 않는다.
 - 시세조종해우이에 의해 형성된 가격으로 당해 유가증권의 거래를 함으로써 손해를 입은 부분에 대해 시세조종행위자는 배상 책임이 있다.
 - 시세조종행위 종류
- 1. 통정매매 : 주식매매 당사자가 주식 가격과 수량을 미리 담합하여 주가 상승시키는 것
- 2. 위장거래에 의한 시세조종

3. 현실거래에 의한 시세조종
4. 허위 표시에 의한 시세 조정
5. 가격 고정 또는 안정 조작
6. 현선/현연연계 시세조정

시장질서 교란행위 규제

- 시세관여 교란행위에 대하여 **5억원 이하의 과징금**을 부과할 수 있고, 위반행위로 얻은 **이익의 1.5배가 5억원이 넘는 경우에는 그 금액 이하**로 과징금을 부과할 수 있다.

불공정거래의 조치

- 동일한 위법행위에 대하여 과징금을 부과하는 경우에는 과태료 및 고발조치를 면제할 수 있다.
 - 과태료 부과 조치 시 동일 위법행위에 대하여 병과하는 조치를 감경하거나 면제할 수 있다.
 - 상장법인의 경우 증권의 발행제한 등의 조치와 다른 조치의 병과가 가능하다.
 - 금융투자업자 또는 그 임직원의 경우에는 각종 조치와 다른 조치를 병과할 수 있다.
 - 정당한 사유 없이 출석 요구 2회 이상 불응하는 위법행위 혐의자에 대하여는 수사기관 통보 이상으로 조치를 할 수 있다.
 - 금융위 및 감독원 업무와 관련하여 위법행위의 혐의사실을 발견한 경우 조사를 실시할 수 있다.

투자매매업자(투자중개업자)의 장외파생상품 매매

1. 장외파생상품 거래의 상대방이 일반투자자인 경우에는 그 일반투자자가 위험회피목적의 거래를 하는 경우에만 가능하다.
 2. 장외파생상품의 매매를 할 때마다 **파생상품업무책임자의 승인**을 받아야 한다.
 3. 장외파생상품에 대한 투자권유 시 적정성 원칙은 일반투자자에게만 적용되고 전문투자자에게는 적용되지 않는다.
 4. “(영업용순자산-총위험액)/업무단위별자기자본합계액”이 **150%에 미달**하는 경우에는 그 미달상태가 해소될 때까지 미종결거래의 정리나 위험회피에 관련된 업무만 수행한다.
 5. 불초청권유금지 원칙은 전문투자자와 일반투자자 구분 없이 적용되므로, 전문투자자라도 장외파생상품은 실시간 대화 등의 방법으로 투자권유 요청 없이는 투자권유를 할 수 없다.
 6. 장외파생상품에 대한 투자매매업을 인가받은 금융투자업자는 경영상 발생할 수 있는 위험을 실무적으로 종합관리하고 이사회와 공영진을 보조할 수 있는 전담조직을 두어야 한다.

채권의 장외거래 : 환매조건부매매 준수사항

- 국채, 지방채, 특수채, 그 밖에 금융위가 정하여 고시하는 증권을 대상으로 할 것
 - **금융위가 정하여 고시하는 매매가격**으로 매매할 것
 - 환매수 또는 환매도하는 날을 정할 것
 - 환매조건부매도를 한 증권의 보관 및 교체에 관하여 금융위가 정하여 고시하는 기준을 따를 것
 - **채권중개전문회사**는 **전문투자자**만을 대상으로 채무증권에 대한 투자중개업 **인가**를 받은 투자중개업자이다.
 - 전문투자자, 채신관서, 그 밖에 금융위가 정하여 고시하는 자 간의 매매중개이어야 한다.
 - 동시에 다수의 자를 각 당사자로 하여 당사자가 매매하고자 제시하는 채무증권의 종목, 매매호가, 수량 등을 공표해야한다.

금융감독원의 금융기관 검사

- 대부분 종합검사는 **현장검사**로 실시한다.
 - 대상기관
- 은행, 금융투자업자, 증권금융회사, 종합금융회사, 명의개서대행회사
 - 보험사, **상호저축은행**, **신협**, **여신전문금융사** 및 겸영여신업자, 농수협 신용사업부문
 - **!!** 새마을금고는 아님. 새마을금고 감독기관은 행정자치부
- **자본시장법**에 의한 조치 및 명령은 증권선물위원회의 사전심의를 거쳐 조치한다.
 - 검사결과에의 조치는 금융위원회의 심의 및 의결을 거쳐 조치하고, 금감원장 위임사항은 **금감원장**이 직접 조치한다.
 - 감독원장은 제재심의를 위해 **제재심의위원회**를 설치하여 심의해야하나 금감원장이 필요하다고 인정한 때에는 심의회의 심의를 생략할 수 있다.
 - 감독원장은 제재하고자 할 경우 제재내용을 사전에 통지해야 하나, 처분의 성질 상 불필요하다고 인정되면 사전통지를 하지 않을 수도 있다.
 - 감독원장은 상당한 기간을 정해 제재대상자에게 구술 또는 서면에 의한 의견진술의 기회를 주어야 한다.
 - 감독원장은 증거서류 오류 누락, 법원의 무죄판결 등으로 그 제재의 위법 부당함을 발견하였을 때 직권으로 재심하여 조치할 수 있다.
 - 금융기관의 불복절차로 이의신청할 수 있으나, 이의신청 처리 결과에 대하여는 다시 이의신청 할 수 없다.

금융기관이 **금융감독원장**에게 보고해야하는 주요정보사항

- 민사소송에서 **패소확정**이 된 경우
 - 소송물 가액이 최근 분기 말 현재 자기자본의 **1% 또는 100억원을 초과**하는 민사소송에 피소된 경우

금융감독원장의 비조치의견서

- 금융회사가 수행하려는 행위에 대하여 금융감독원장이 법령 등에 근거하여 항우 제재 등의 조치를 취할지 여부를 회신하는 문서다.
 - 법령 제정 또는 개정 당시 예상치 못한 상황이 발생하여 해당 법령이 당해 행위에 적용할 수 있는지 불명확한 경우에 적용될 수 있다.
 - 설명의무는 일반투자자뿐 아니라 전문투자자에게도 적용된다.

자본시장 조사업무의 조사대상

- 미공개정보 이용 행위
 - 내부자 단기매매차익 행위
 - 상장법인 공시의무 위반 행위
 - 불공정거래 행위
 - 내부자거래 금지규정 적용대상은 상장법인 뿐만 아니라 비상장법인이라도 6개월 내에 상장예정 법인 또는 6개월 내 우회상장예정법인도 포함된다.
 - 임원 및 주요주주의 소유상황 보고가 면제되는 경미한 변동의 기준은 누적변동수량 1천 주 미만, 누적취득 및 처분금액 1천만원 미만이다.
 - 소유하지 않은 상장증권 매도 뿐만 아니라 차입할 상장증권으로 결제하고자 하는 매도도 공매도에 해당한다.

- 대출성 계약을 체결하고 최초로 이행된 전후 1개월 이내에 대출액의 1%를 초과하는 투자성 상품의 계약을 체결하는 행위
- 금융소비자가 같은 금융상품판매업자에게 같은 유형의 금융상품에 관한 계약에 대해 1개월 2번 이상 청약철회 의사를 표시하는 경우에는 금융상품판매업자가 그에게 불이익을 부과하더라도 불공정영업행위라고 볼 수 없다.
- 특정증권 소유 및 변동사항 보고 위반
- 주식대량보유보고 위반
- !! 임직원의 회사재산횡령 행위는 형법상 조사대상으로 여기 속하지 않는다.

금융상품의 분류

1. 예금성 상품
2. 투자성 상품
3. 보장성 상품
4. 대출성 상품

금융상품판매업자

- 금융관계법상 금융상품판매업 관련 인허가 또는 등록하지 않은 경우라도 금융상품판매업을 영위하도록 규정한 경우에는 금융상품판매업자에 해당된다. 원칙적으로 모든 집합투자업자가 금융상품판매업자에 해당된다.
 - 일반사모집합투자업자도 금융상품 직접판매업자에 해당된다.

금융소비자의 청약철회권

- 청약철회권은 보장성, 대출성, 투자성 상품 및 자문까지 확대되어 적용된다.

금융소비자의 사후구제 제도

1. 소송중지제도
 - 분쟁조정이 신청된 사건에 대하여 소송이 진행중일 경우 법원은 그 소송을 중지할 수 있다.
2. 조정이탈금지제도
 - 소비자가 신청한 소액분쟁(2천만원 이하)이 있는 경우 분쟁조정 완료 시까지 금융회사의 제소가 금지된다.
3. 자료열람요구권
 - 금융소비자가 분쟁조정 소성 등 대응목적으로 금융회사 등이 유지 관리하는 자료의 열람 요구시 금융회사는 수용 할 의무가 있다.
4. 금융분쟁조정제도
 - 소비자가 금융분쟁 발생 시 금감원에 분쟁조정을 신청할 수 있으며, 분쟁의 당사자가 조정안을 수락한 경우 재판상 화해와 같은 효력이 있다.
 - 분쟁 조정의 신청은 시효중단의 효과가 있다.
 - 분쟁조정 신청 전후 소송이 제기된 경우, 법원은 조정이 있을 때까지 소송절차를 중지할 수 있고, 법원이 소송절차를 중지하지 않으면 조정위원회가 중지해야 한다.
 - 금융회사는 일반금융소비자가 신청한 소액(2천만원 이하) 분쟁사건에 대해 금융분쟁조정위원회의 조정안 제시 전까지는 법원 소송을 제기할 수 없다.

금융소비자의 위법계약해지권

- 행사 요건 : 5대 판매 규제 위반

- 적합성 원칙, 적정성 원칙, 설명의무, 불공정영업행위금지, 부당권유행위금지
 - 광고규제 위반시에는 적용되지 않는다.
- 적용상품
- 투자일임계약, 금전신탁계약, 금융상품자문계약 (P2P계약, 양도성예금증서, 표지어음은 적용 안 됨)
- 계약체결일로부터 **5년 이내의 범위**에서 위법사실을 안 날로부터 **1년 이내에 해지** 요구가 가능하다.
 - 장래효(비소급효) : 위법계약해지의 효력은 장래에 대하여만 있으므로, 금융상품판매업자의 원상회복의무는 없다.

금융소비자보호법상 6대 판매원칙

- **적합성** 원칙 : 투자**성향**에 부적합한 상품의 **권유** 금지
 - 금융상품판매업자의 계약체결 권유가 있는 경우에만 적용
 - 투자성/대출성 상품에 대한 적합성 판단 기준은 손실 감수능력, 상환능력이다.
 - 협회는 5단계로 구분하고 있으나 회사는 특성을 반영하여 세분화하고 단순화 할 수 있다.
 - 고객의 정보가 없더라도 고객의 확인하에 거래는 할 수 있으나 일반투자자로서 보호를 받지 못한다.
- **적정성** 원칙 : **파생상품**, **대출성**, **보장성** 상품에도 확대 적용된다.
 - 금융상품판매업자 권유와 관계 없이 소비자가 자발적으로 계약체결의사를 밝힌 경우에도 적용
 - 일반 사모펀드 판매 시에는 원칙적으로 적합성, 적정성 원칙의 적용이 면제된다.
- 설명 의무
- 불공정영업행위 금지
- 부당권유행위 금지
- 광고 규제

판매원칙 위반에 대한 제재

- 금융소비자의 위법계약해지권
 - 금융위원회의 판매제한 명령
 - 징벌적 과징금
- 금융상품판매업자에 대하여 수입의 **50%**까지 과징금을 부과할 수 있다.
- 과태료
 - 임의매매는 투자자의 위탁이 없다는 점에서 위법성이 강하므로 명문으로 금지하고 있다.

의결권 대리행사

- **10명 이상**에게 의결권 위임을 권유하는 경우 **위임장**과 **참고서류**의 제공을 의무화하였다.
 - 해당 상장 주권의 발행인 및 임원 외의 자가 10명 미만의 의결권 피권유자에게 그 주식의 의결권 대리행사의 권유를 하는 경우에는 이 제도를 적용하지 않는다.
 - 위임장 용지와 참고서류 사본을 권유 **2일** 전까지 **금융위**와 **거래소**에 제출해야 한다.

광고규제

- 광고의 대상은 금융상품 뿐만 아니라 금융상품판매업자가 제공하는 각종 서비스도 될 수 있다.
 - **투자성상품**의 경우 금융상품판매업자는 금융상품과 금융상품판매업자에 관한 **광고를 할 수**

없다.

- 광고주체가 금융상품 광고를 하는 경우 **준법감시인**(준법감시인이 없는 경우 감사)의 심의를 받아야 한다.
- **금융투자협회**는 금융상품판매업자의 광고규제 준수여부를 확인하고, 그 결과에 대한 의견을 해당 금융상품판매업자에게 통보할 수 있다.

투자성상품 청약 철회권

- 금융소비자는 투자성 상품에 대해 7일 이내에 청약을 철회할 수 있다.
 - 투자성 상품 계약의 경우 일반 금융소비자가 예탁한 금전 등을 지체없이 운용하는데 동의한 경우에는 청약철회권을 행사하지 못한다.
 - 금융상품판매업자는 청약철회를 접수한 날로부터 3영업일 이내에 이미 받은 금전, 상품과 관련한 보수, 수수료 등을 반환하여야 한다.
 - 청약철회 가능 투자성 상품
- 고난도 금융투자상품
 - 고난도 투자일임계약
 - 고난도 금전신탁계약
 - 비금전신탁

과징금, 과태료

1. 과징금

- 부당이득환수 목적
 - 금융상품판매대리 중개업자에게 부과 불가
 - 적합성 원칙, 적정성 원칙은 과징금 부과대상에 해당되지 않음
 - 과징금의 법정한도액은 업무정지기간(6개월 내)동안 얻을 이익

2. 과태료

- 의무위반에 대하여 부과
 - 관리 책임이 있는 금융상품판매대리 중개업자에게 부과 가능
 - 적합성 원칙, 적정성 원칙은 3천만원 이하 과태료가 부과될 수 있다.
 - 과태료의 법정한도액은 사유에 따라 1천만원, 3천만원, 1억으로 구분되어 있다.